

1500897-09.2020.8.26.0242

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... registros criminais envolvendo condenação por tráfico de drogas, além de responder ação penal por furto qualificado e receptação.

Desta maneira, os elementos probatórios produzidos ao longo da persecução penal convergem no mesmo sentido, isto é, no sentido de que os réus são os responsáveis pela prática da tentativa de furto qualificada que foi imputada nestes autos.

A prova oral ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava - 2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500897-09.2020.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500897-09.2020.8.26.0242

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2165977/2020 - DEL.POL.ARAMINA, 382/20/924 - DEL.POL.ARAMINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYCON DOGLAS PENIDO NUNES e outros

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra MAYCON DOUGLAS PENIDO NUNES, MAILSON RENAN DE SOUZA LOPES e WESLEY HENRIQUE DA SILVA, qualificados nos autos (fls. 09/11), dando-os como incursos nas sanções previstas pelo artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos III e IV c/c art. 14, inciso II do Código Penal pela prática dos fatos delitivos devidamente descritos na inicial acusatória (fls. 89/90).

A denúncia foi recebida em 08 de dezembro de 2020 (fls. 91/92).

Pessoalmente citados (fls. 111, 113 e 135), os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 142/144.

Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária), foi determinado o prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória (fls. 149/152).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação e interrogados os acusados MAILSON e WESLEY (fls. 197/199 - mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais apresentados de forma oral, pleiteou a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria. Teceu, ademais, considerações em cada uma das etapas de dosimetria da pena (fls. 197/199 - mídia digital).

A Defesa Técnica, por sua vez, em memoriais, pugnou pela absolvição do acusado sob o fundamento de que a contradição no depoimento apresentado pelas testemunhas de acusação (fls. 193/196).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Preliminarmente, em relação ao não comparecimento do réu MAYCON em audiência de instrução e julgamento, pelo fato de o interrogatório caracterizar-se, primordialmente, como meio de defesa, bem como pelo fato de o processo penal versar sobre direitos indisponíveis, não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia. Além disso, ainda que incidissem tais efeitos, estes não produziriam qualquer consequência prática nesta fase, haja vista que, no processo penal, a revelia faz com que o réu deixe de ser notificado ou intimado de qualquer ato processual, com exceção da intimação da sentença (artigo 392 do Código de Processo Penal), não se estendendo tais efeitos ao seu defensor.

Passo a analisar o mérito.

Os acusados foram denunciados porque, supostamente, no dia 24 de junho de 2020, às 23h20 horas, na Rua Juvenal Campos, 919, Centro, na cidade de Aramina, nesta Comarca de Igarapava, previamente conluiados, durante o repouso noturno e com emprego de chave falsa, tentaram subtrair para si coisa alheia móvel consistente no veículo FIAT/Uno Mille SX Young, de placa BKR-4958, em prejuízo da vítima Larissa Bibiano Machado Valadão.

A pretensão acusatória merece ser acolhida.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 382/2020 (fls. 03/05), pelo auto de apreensão (fls. 06), pelo auto de avaliação (fls. 31), pelo relatório final (fls. 37/39), corroborados com as provas orais produzidas nos autos.

A autoria do delito ficou igualmente comprovada.

A testemunha de acusação Drielson de Lima Silva Garcia descreveu em Juízo que estava em patrulhamento de rotina quando avistou um indivíduo na esquina (MAILSON) e um veículo com MAYCON no banco do motorista e com o WESLEY no banco do passageiro. Quando os suspeitos viram a viatura, eles saíram do carro e seguiram em direção a MAILSON, descendo a rua. Os três foram abordados e nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao verificar o veículo, percebeu que na maçaneta do motorista havia uma chave que não era do carro e, no contato, havia uma chave micha. Os policiais então fizeram contato com a moradora da residência em frente ao local, a vítima Larissa, e ela afirmou que o veículo era dela. O policial então retornou a conversar com os três indivíduos e MAYCON informou que eles iriam furtar o veículo e vendê-lo em Uberaba/MG. Questionado sobre a divergência quanto ao seu depoimento na Delegacia em que afirmava que era MAYCON que estava na esquina e que era MAILSON quem estava no banco do motorista, Drielson se corrigiu em relação ao que disse no início da audiência e confirmou que a sua versão dada no inquérito era a correta. Declarou que não se recordava de MAILSON dos meios policiais, mas que conhecia MAYCON e WESLEY por tê-los conduzido à Delegacia em função de outras ocorrências. Contou que os acusados inicialmente falaram que apenas estavam dando uma volta pela cidade, mas que quando o policial conversou com a proprietária, MAYCON relatou que eles pretendiam vender o veículo em Uberaba/MG. Por fim, disse que a situação aconteceu na parte da noite, entre 20 e 21 horas (fls. 197/199 – mídia digital). No mesmo sentido, suas declarações durante o inquérito policial (fls. 07).

A testemunha Helder Carlos Pinto, policial militar, relatou que estava em patrulhamento e tomou conhecimento de que haviam três indivíduos tentando furtar um veículo. De imediato, partiram em direção à rua. Como a patrulha anda com a luz acesa, os suspeitos perceberam a movimentação da viatura. Quando chegou no local, havia um sujeito na esquina e outros dois que estavam no veículo. Esses dois posteriormente desceram do veículo e foram em direção àquele que estava na rua. Os três então foram abordados e lhes foi questionada a razão de eles estarem naquele local. Os suspeitos falaram que estavam indo se encontrar com algumas meninas. Os policiais então subiram um pouco pela rua e lá foi localizada uma chave micha na porta e outra no contato, oportunidade em que os acusados negaram que pertenciam a

eles. Depois de algum tempo de conversa, foi admitido que eles buscavam o furto do veículo para ser vendido em Uberaba/MG. Apontou que MAILSON estava no veículo, WESLEY estava na porta e MAYCON estava na esquina. Ao final, não soube precisar o horário da abordagem, falando apenas que ela se deu no período da noite, por volta das 20/21 horas (fls. 197/199 – mídia digital). De maneira semelhante foram suas declarações durante o inquérito policial (fls. 08).

Registro que a jurisprudência já pacificada preconiza que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminoso.

Neste sentido: "(...) No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, 'a priori', valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais 'lato sensu'(...)" (E. TJSP, Apelação Criminal n. 3001516-50.2013.8.26.0292, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, DJ 11.07.2017).

O acusado MAILSON RENAN DE SOUZA LOPES mencionou que havia ido na casa da tia do WESLEY e lá efetuou a troca da peça de um celular. Todos foram para uma ponte que fica às margens da rodovia porque lá é mais barato pegar transporte por aplicativo. Nesse momento, a viatura passou, subiu e voltou. No retorno, MAYCON jogou algumas chaves pelo chão, o que fez barulho e os policiais resolveram enquadrá-los.

Disseram aos policiais que tinham ido arrumar um celular e falaram que estavam esperando um "Uber". Os policiais então cancelaram a viagem no celular e começaram a olhar pela rua para ver se encontravam drogas, ocasião em que acharam as chaves que MAYCON havia atirado ao chão e seguiram subindo a rua. Ao se aproximarem do veículo Uno, os policiais enfiaram uma das chaves na porta e ela abriu, não sabendo se isso se deu porque a chave abria a porta ou se a porta já estava aberta. Os policiais averiguaram o carro, chamaram a dona do veículo e ela afirmou que um dos acusados estava dentro do carro tentando furtar o automóvel. Complementou que a dona do carro ficou desesperada e que a polícia os algemou e os conduziu até a Delegacia de Ituverava/SP. Narrou que, quando chegaram até a Delegacia, MAYCON admitiu que havia jogado as chaves no chão, mas que não estava tentando praticar qualquer conduta delitiva. Contou ainda que, à época dos fatos, havia muitos comentários na cidade de que todo carro furtado estava sendo encontrado em Uberaba/MG, mas que não foi esse o seu caso. Reforçou que foi para Aramina/SP junto com os outros acusados e que foi fazer um reparo no celular de uma tia de WESLEY. Detalhou que quando a polícia estava passando uma esquina acima de onde eles estavam, quase próximo ao local em que estava estacionado o veículo, escutou MAYCON jogando alguma coisa no meio da rua, momento em que perguntou "você não tá com nenhum problema aí não, né?" (sic) e a polícia voltou e fez a abordagem. Quando MAYCON jogou as chaves no chão, disse que sentiu medo, pois não sabia o que seria aquilo que ele havia jogado no chão. Negou que tivesse se envolvido com atividades de furto anteriormente e quando questionado a respeito de sua extensa ficha criminal envolvendo registros de furto, argumentou que foi absolvido das acusações. Perguntado sobre o porquê de os policiais terem sido taxativos quanto à posição dos três no momento da abordagem, alegou que os outros dois indivíduos eram conhecidos da equipe policial e parecia que os agentes não gostavam nem um pouco deles, que eles se comportavam como cães e gatos, que havia alguma briga pessoal entre eles. Afirmou que os policiais fazem rodízio de turno entre as cidades e reforçou que há uma rixa entre a força e MAYCON e WESLEY, dizendo que os policiais foram lá abrir o veículo, que os meninos atravessaram a ponte com ele em Aramina/SP e que não chegaram a ir até o carro. Ao final, questionado sobre o motivo de os policiais o terem posicionado na cena do crime mesmo ele não tendo nenhum problema com a equipe

de polícia, o acusado declarou não entender a razão da versão dos policiais (fls. 197/199 - mídia digital). Na Delegacia de Polícia, declarou que foi até Aramina para resolver um problema no celular e que estava aguardando um "Uber" no pontilhão da cidade. Enquanto aguardava o transporte, notou que MAYCON estava com as chaves e que presenciou ele falar que estava buscando "alguma coisa" para furtar (fls. 10).

O réu WESLEY HENRIQUE DA SILVA relatou que não tentou furtar qualquer veículo. Contou que os três estavam descendo pela rua mencionada na denúncia e que foram até Aramina/SP para arrumar seu próprio celular. Questionado sobre a necessidade em se deslocar até Aramina para fazer o conserto de um aparelho que já é seu, WESLEY falou que estava na casa de uma tia e que foram para lá a fim de levarem o celular até uma pessoa que fazia reparos. Interpelado sobre a circunstância de que MAILSON já efetua reparos em telefones, WESLEY disse que não sabia desse fato. Seguiu contando que a abordagem foi feita quando estavam descendo a rua mencionada na denúncia, na esquina; que naquele instante os três se dirigiam à casa de sua tia. Negou que tenha qualquer conflito com a equipe policial e apontou que desconhece a razão dos agentes terem afirmado a sua participação no crime. Por fim, contou que não sabe de quem eram as chaves encontradas no local e que não se recorda se algum dos três assumiu a autoria do fato (fls. 197/199 - mídia digital). No inquérito policial, apresentou versão completamente diversa, afirmando que foi para Aramina formatar um celular de uma tia e que, quando chamaram um motorista de aplicativo, foram abordados pela polícia. Contou que não sabia que MAYCON estava com as chaves e que o acusado lhe havia dito que iria furtar um veículo (fls. 11).

MAYCON não apresentou sua versão em Juízo, declarando sobre os fatos apenas no início da persecução penal. Na Delegacia, afirmou que desejava furtar o veículo e vendê-lo na cidade de Uberaba/MG pelo valor de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) (fls. 09).

Os depoimentos das testemunhas de acusação mostram-se coerentes com a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, sendo que a Defesa Técnica não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade e a consistência de tais depoimentos. Em resumo, disseram que na ocasião, além das chaves falsas apreendidas (uma estava no contato e outra na fechadura da porta do passageiro), o acusado MAILSON foi encontrado dentro do veículo que seria furtado (no lado do motorista), sendo que WESLEY esta do lado de fora do automóvel (no lado do passageiro) e MAYCON estava na esquina.

Some-se ainda as declarações prestadas pela vítima em fase extrajudicial, no sentido de que "na data de ontem, chegou em casa e estacionou seu veículo marca Fiat/Uno, placas BKR-4958 na via pública em frente de sua casa, deixando-o trancado. Por volta das 23h20min, policiais militares bateram em sua porta lhe informando que três rapazes estavam tentando furtar seu veículo. Que na companhia dos policiais verificou que nas portas do veículo estavam inseridas duas chaves mixas e o veículo estava destrancado. Que seu veículo possui alarme mas não está funcionando e em frente de sua casa não possui câmeras instaladas".

Por outro lado, os interrogatórios dos acusados ouvidos em Juízo é evasivo e contraditório, sendo dissonantes sobre como se deu a dinâmica dos fatos.

Não se mostra crível a versão de que teriam saído de Igarapava no dia 24 de junho de 2020, quarta-feira, no horário noturno (foram abordados por volta das 23 horas e 20 minutos), apenas para fazer reparo em um celular, cuja existência e propriedade não foram comprovadas. WESLEY oscilou em suas versões dizendo que teriam saído de Igarapava para Aramina para formatar o celular de sua tia, sendo que juízo mencionou que foram até Aramina/SP para arrumar seu próprio celular, não sabendo explicar o motivo de tal deslocamento, já que MAILSON havia admitido em seu interrogatório extrajudicial que trabalha fazendo reparos em telefones celulares. Além disto, MAILSON contou em Juízo que ouviu MAYCON derrubar algumas chaves no chão, mas que não sabia a finalidade dos itens e que seu comparsa negou estar praticando qualquer conduta delitiva. Entretanto, em suas declarações na data dos fatos, MAILSON contou que só tomou conhecimento das chaves quando a polícia as encontrou, assim como narrou que presenciou MAYCON falar que estava buscando "alguma coisa" para furtar.

Em suma, não apresentaram justificativa convincente para descaracterizar a autoria da tentativa de furto do veículo iniciada e não consumada pela atuação dos policiais militares, que além das chaves falsas apreendidas (uma estava no contato e outra na fechadura da porta do passageiro), disseram que o acusado MAILSON foi encontrado dentro do veículo que seria furtado (no lado do motorista), sendo que WESLEY esta do lado de fora do automóvel (no lado do passageiro) e MAYCON estava na esquina.

Observo que MAILSON possui registros criminais diversos com diversas anotações envolvendo a prática de crimes de furto simples e qualificado.

Do mesmo modo, WESLEY possui registros por crime patrimoniais, ostentando condenações anteriores por roubo majorado.

Ainda, MAYCON também possui registros criminais envolvendo condenação por tráfico de drogas, além de responder ação penal por furto qualificado e receptação.

Desta maneira, os elementos probatórios produzidos ao longo da persecução penal convergem no mesmo sentido, isto é, no sentido de que os réus são os responsáveis pela prática da tentativa de furto qualificada que foi imputada nestes autos.

A prova oral carreada nos autos, em conjunto com o auto de exibição e apreensão de fls. 06 e o laudo pericial de fls. 32/36, confirmam a qualificadora indicada na denúncia, consistente no emprego de chave falsa no cometimento do delito de furto, eis que encontrada e apreendida na posse dos acusados as "chaves micha". Tal instrumento foi utilizado para que os réus adentrassem no veículo, na medida em que inexistiam quaisquer sinais de arrombamento ou rompimento de obstáculos no carro, valendo lembrar que a vítima afirmou que trancou seu carro quando o estacionou na via pública.

Comprovada a qualificadora do concurso de agentes, uma vez que o depoimento dos policiais confirma que os réus praticaram a conduta ilícita em conluio, haja vista que o acusado MAILSON foi encontrado dentro do veículo que seria furtado (no lado do motorista), sendo que WESLEY esta do lado de fora do automóvel (no lado do passageiro) e MAYCON estava na esquina.

Ressalto que os acusados agiram durante o repouso noturno, por volta das 23 horas e 20 minutos, sendo de rigor a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §1º, do artigo 155, do Código Penal.

Registro que o furto apenas não se consumou porque os agentes foram surpreendidos pela chegada dos policiais militares ao local, o que inviabilizou a efetiva subtração do veículo descrito na denúncia. Assim, presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa), razão pela qual, à vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual se aproximou da consumação (já que os agentes foram surpreendidos dentro do veículo), viável a diminuição em seu patamar mínimo, ou seja, 1/3 (um terço).

Em suma, os elementos dos autos afastam, pois, a pretensão formulada pela Defesa no sentido de que faltam subsídios suficientes para motivar a condenação. A prova produzida em Juízo é segura quanto à materialidade e à autoria do delito, bem como o dolo e culpabilidade dos agentes, sendo de rigor a condenação dos acusados pelo crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos III e IV c/c art. 14, inciso II do Código Penal.

Provada, pois, a autoria e materialidade do crime de furto, passo à dosimetria da pena, com a utilização de critério trifásico previsto no Código Penal.

O crime previsto no artigo 155, § 4º do Código Penal, prevê como pena-base 02 (dois) anos de reclusão e multa.

MAYCON DOUGLAS PENIDO NUNES

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal a espécie. O réu não ostenta Maus antecedentes. Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Logo, inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Presente a atenuante da

menoridade (art. 65, I do Código Penal), pois o acusado possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época do crime. De todo modo, mantenho a pena em seu patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo-se em vista a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do repouso noturno, tendo-se em vista que a ação delitiva se desenvolveu entre as 20h00 de um dia e as 06h00 do dia seguinte, razão pela qual de rigor é o aumento da pena em 1/3 (um terço), conforme o §1º do art. 155 do Código Penal. Em tempo, anoto também a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, e parágrafo único, do Código Penal, uma vez que o crime não se consumou por razões alheias à vontade do agente. Sendo assim, conforme já consignado na motivação, tendo em vista que o caminho percorrido pelo agente se aproximou muito da consumação, diminuo a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço). Aplicando o concurso de causas de aumento e diminuição da pena, fixo-a definitivamente no montante de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal deverá ser o aberto, nos moldes do estabelecido pelo art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, já que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, inexistindo circunstâncias judiciais que evidenciem necessidade de tratamento mais rigoroso.

Diante da quantidade de pena aplicada e da presença dos demais requisitos subjetivos e objetivos, cabível a substituição de pena prevista nos artigos 44 e seguintes do Código Penal. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade pelo período da pena privativa de liberdade substituída, em entidade a ser designada em sede de execução criminal. Diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prejudicada a análise quanto ao benefício previsto no artigo 77 e seguintes do Código Penal.

2) MAILSON RENAN DE SOUZA LOPES

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal a espécie. O réu ostenta maus antecedentes. Conforme se depreende da leitura de seus registros criminais, o acusado possui várias condenações anteriores (0000024-47.2008.8.26.0242, 0000719-59.2012.8.26.0196, 0000863-38.2009.8.26.0196, 0010639-28.2010.8.2.6.0196, 0022011-42.2008.8.26.0196, 0039480-96.2011.8.26.0196 e 1504875-69.2019.8.26.0196) que não serve para caracterizar a reincidência, mas importa na configuração de maus antecedentes. Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Assim, diante da circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena-base o total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. Há que se considerar, todavia, a agravante estabelecida no art. 61, inciso I do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente específico (autos n. 0001903-49.2011.8.26.0434 - fls 247/248). Desta forma, aumento a pena em 1/3 (um sexto) de forma que ela aqui fica calculada em 03 (três) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, presentes a causa de aumento do repouso noturno e a causa de diminuição referente à tentativa. Nestes termos, aplicando-se os mesmos montantes de aumento e diminuição utilizados na dosimetria de MAYCON, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos, 09 (cinco) meses e 05 (dias) de reclusão e 12 (doze) dias-multa. O acusado possui maus antecedentes e é reincidente específico, portanto, a despeito de ter sido imposta pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, § 2º, do Código Penal e a teor do enunciado n. 719 da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos por expressa vedação legal do artigo 44, inciso II, do Código Penal ante a reincidência. Finalmente, também é impossível a concessão da suspensão condicional da pena (sursis) por vedação expressa do artigo 77, inciso I, do Código Penal.

3) WESLEY HENRIQUE DA SILVA

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, o réu não ostenta maus antecedentes. Ressalvado o entendimento pessoal deste magistrado e que se coaduna com a posição fixada em precedente da 1ª Turma do STF (AI 604.041 AgR/RS), o acusado, de acordo com a posição predominante da doutrina e da jurisprudência, por mais ilógico que seja, não ostenta maus antecedentes, apesar da extensa lista de registros criminais existentes em seu nome (fls. 211/214), inclusive com condenações não definitivas nos autos 1500010-48.2021.8.26.0611. Não há nada a ser valorado sobre a culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima. Logo, inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. Há que se considerar, todavia, a agravante estabelecida no art. 61, inciso I do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente pela prática anterior do crime de roubo majorado (autos n. 0000802-24.2018.8.26.0242 - fls 211). Desta forma, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, presentes a causa de aumento do repouso noturno e a causa de diminuição referente à tentativa. Nestes termos, aplicando-se os mesmos montantes de aumento e diminuição utilizados na dosimetria dos outros acusados, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

O acusado é reincidente pela prática anterior do crime de roubo majorado, portanto, a despeito de ter sido imposta pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, § 2º, do Código Penal e a teor do enunciado n. 719 da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por expressa vedação legal do artigo 44, inciso II, do Código Penal ante a reincidência. Finalmente, também é impossível a concessão da suspensão condicional da pena (sursis) por vedação expressa do artigo 77, inciso I, do Código Penal. Ante a ausência de elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica dos acusados, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (artigo 49, § 1º c/c artigo 60, caput, ambos do CP), corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato. É o que basta.

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão acusatória deduzida na denúncia para:

A) CONDENAR o réu MAYCON DOUGLAS PENIDO NUNES, pela prática do crime de furto qualificado tentado (previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos III e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), submetendo-o ao cumprimento de pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, em seu patamar mínimo. Contudo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade de MAYCON DOUGLAS PENIDO NUNES por pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade pelo período da pena privativa de liberdade substituída, em entidade a ser designada em sede de execução criminal.

B) CONDENAR o réu MAILSON RENAN DE SOUZA LOPES, pela prática do crime de furto qualificado tentado (previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos III e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), submetendo-o ao cumprimento de pena privativa de liberdade fixada em 02 (dois) anos, 09 (cinco) meses e 05 (dias) de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em seu patamar mínimo.

C) CONDENAR o réu WESLEY HENRIQUE DA SILVA, pela prática do crime de furto

qualificado tentado (previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos III e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), submetendo-o ao cumprimento de pena privativa de liberdade fixada em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em seu patamar mínimo.

Os réus responderam ao processo em liberdade e não há fundamentos para sua custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), motivos pelos quais poderá recorrer em liberdade.

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização, na forma do art. 387, IV, do CPP, em virtude da ausência de pedido formal e expresso do Ministério Público ou da vítima (entendimento dominante no STJ).

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, bem como comunique-se ao IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt) e à Delegacia de Polícia.

Anote-se a reincidência de MAILSON e WESLEY no histórico de partes.

Esgotadas as vias recursais, oficie-se para a requisição de vaga no regime semiaberto e expeça-se o Mandado de Prisão quanto a MAILSON e WESLEY.

Com o cumprimento, expeça-se a Guia de Recolhimento, remetendo o expediente à Vara competente para a execução da pena.

Expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada nos termos do convênio Defensoria Pública/SP e OAB/SP (fls. 138).

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça que neste ato concedo.

Cumpridas todas as formalidades legais, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.

Igarapava, 09 de setembro de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho

Juiz de Direito

2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)